

1500344-17.2020.8.26.0450
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto
Magistrado: Cléverson de Araujo
Comarca: Piracaia
Foro: Foro de Piracaia
Vara: 1ª Vara
Data de Disponibilização: 28/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Autor:
Justiça Pública
Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cléverson de Araujo

Vistos.

Perante o Judiciário, o Ministério Público promoveu ação penal em face do réu que teria no dia 28 de maio de 2020, na rua Avenida Doutor Alipio Nogueira, 478, Vila Elza, nesta cidade e Comarca de Piracaia, previamente ajustado e em unidade de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Piracaia
1ª Vara

Rua Benedito Vieira da Silva, 300, Bairro, Centro - CEP 12970-000, Fone: 11-2838-7954, Piracaia-SP - E-mail: piracaia1@tjsp.jus.br
Processo 1500344-17.2020.8.26.0450 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:
1500344-17.2020.8.26.0450
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Autor:
Justiça Pública
Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cléverson de Araujo

Vistos.

Perante o Judiciário, o Ministério Público promoveu ação penal em face do réu que teria no dia 28 de maio de 2020, na rua Avenida Doutor Alipio Nogueira, 478, Vila Elza, nesta cidade e Comarca de Piracaia, previamente ajustado e em unidade de

desígnios com um outro indivíduo não identificado, subtraído para si, um aparelho celular da marca Samsuns J7 Prime, além da quantia de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) em espécie, e que se encontrava em seu interior, de propriedade da vítima ESR.

Segundo a denúncia, na data dos fatos, a vítima se encontrava no interior no estabelecimento localizado no endereço acima mencionado quando resolveu se ausentar por cinco minutos, deixando seu aparelho celular sobre o balcão. O acusado, na companhia de um indivíduo não identificado, passava pelo local e imbuído de animus furandi, aproveitou a ausência da vítima e subtraíu o aparelho celular dela. Após, evadiu-se do local. Em seguida, a vítima retornou e, ao perceber a falta de seu aparelho celular, foi a Delegacia de Polícia e registrou ocorrência.

A denúncia foi recebida no dia 23.02.2021 (fls. 76/77). O réu foi citado (fls. 86) e apresentou defesa escrita a fls. 93/94. Foi designando audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foram ouvidas a vítima e duas testemunhas e interrogado o réu (fls. 134). O Ministério Público postulou a procedência do pedido, tecendo considerações sobre a dosimetria (fls. 134), enquanto a defesa alegou que a prova dos autos é insuficiente para condenação penal (fls. 135/137).

É relatório. Decido.

A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de avaliação de fls. 28. A autoria foi objeto de produção de prova oral.

O réu em seu interrogatório negou os fatos. Disse que apenas esteve no local para falar com um amigo que trabalha no mesmo comércio, mas como ele não estava lá, foi embora sem nada subtrair.

A vítima relatou que no dia dos fatos estava trabalhando, ocasião em que o réu se aproveitou de um momento de distração e subtraiu seu celular e uma quantia de dinheiro (R\$ 350,00). Depois de um tempo, olhou na câmera de um vizinho e viu que o acusado entrou no seu comércio. No dia ele estava com outra pessoa. Ele já é conhecido por praticar furtos na cidade. O aparelho de telefone foi recuperado.

A testemunha Luciano relatou que a vítima noticiou o crime e, durante a investigação encontraram uma imagem de um comércio vizinho, ocasião em que verificaram que o acusado estava caminhando com outra pessoa e uma criança. O réu observa o comércio, rapidamente entra e sai em seguida. Foi furtado um celular e certa quantia em dinheiro. O segundo indivíduo permaneceu do outro lado da rua com a criança, caminhando mais lentamente. Após a subtração, eles se uniram novamente e continuaram o caminho. Após o crime houve mandado de busca e apreensão no imóvel do acusado, mas o aparelho não foi encontrado

Verifico que a prova dos autos não é suficiente para a condenação. O relatório de imagens de fls. 06/15 revela apenas que o acusado passou pelo local no dia da subtração, mas não revela a subtração. A vítima não o viu subtraindo. O aparelho não foi encontrado com ele no dia dos fatos (e foi restituído à vítima por pessoa desconhecida como relatou a fls. 41).

Esse conjunto probatório é insuficiente para que lhe imputar a autoria pelo crime. A absolvição é medida de de rigor.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta julgo IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e o faço para ABSOLVER o acusado ANDERSON APARECIDO DE ALMEIDA da imputação de infração ao art.155, §4º, inciso IV, do Código Penal com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

P.R.I.C

Piracaia, 11 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA